

Số: 90/QC-ĐGHD.CM

Cà Mau, ngày 26 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (gồm công trình xây dựng và cây trồng) của ông Nguyễn Thành Tú, bà Huỳnh Thu Nhiên tại ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13;

Căn cứ Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH1; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH14; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH14;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2025/HĐ-ĐGHD.CM ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung một số điều Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản 02/2025/HĐ-ĐGHD.CM (lần 02) số 02/02/2025/HĐ-ĐGHD.CM ngày 26 tháng 03 năm 2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau và Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau

Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau (Công ty) ban hành Quy chế cuộc đấu giá, gồm các nội dung như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế cuộc đấu giá (*Quy chế*) của Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau (*Công ty*) áp dụng đối với tài sản Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (gồm công trình xây dựng và cây trồng) của ông Nguyễn Thành Tú, bà Huỳnh Thu Nhiên tọa lạc tại ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau và được niêm yết công khai.

Điều 2. Tài sản đấu giá

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (gồm công trình xây dựng và cây trồng) của ông Nguyễn Thành Tú, bà Huỳnh Thu Nhiên tọa lạc tại ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau.

* **Quyền sử dụng đất:** thuộc thửa đất số 515, tờ bản đồ số 11 (được tách ra từ thửa 234 do chưa lối đi vào và khuôn viên phần mộ thuộc thửa 514) theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CE 889106 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cấp ngày 22/02/2017 cho ông Nguyễn Thành Tú, bà Huỳnh Thu Nhiên.

- Diện tích: 705,2m² (theo đo đạc thực tế tại thời điểm kê biên),
- Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng đất: trồng cây lâu năm;
- Thời hạn sử dụng đất: Đến năm 2063;
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Vị trí tiếp giáp như sau:
 - + Hướng Đông: Tiếp giáp với bà Nguyễn Tú Anh;
 - + Hướng Tây: Tiếp giáp với ông Nguyễn Văn Thua và phần đất thuộc thửa 514 của ông Nguyễn Thành Tú, bà Huỳnh Thu Nhiên;
 - + Hướng Nam: Tiếp giáp đường bê tông rộng 2,5m;

+ *Hướng Bắc: Tiếp giáp với ông Ngô Trung Trực.*

*** Đối với tài sản gắn liền trên đất**

- Công trình xây dựng: Tường rào xây gạch 10cm, tô 2 mặt, cao 0,5m, dài 6,4m; Cổng rào không mái, trụ xây gạch rộng 3,5m x cao 2,5m; Cột xây gạch 40 x 40 cm.

- Cây trồng: 12 cây dừa (đang chuẩn bị cho trái).

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau.

3. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Bản án số 114/2022/DS-ST ngày 12/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước;

- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 1711/QĐ-CCTHADS ngày 13/4/2023 của Chi cục THADS TP Cà Mau;

- Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 68/QĐ-CCTHADS ngày 17/5/2023 của Chi cục THADS thành phố Cà Mau;

- Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 28/11/2024;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 889106, số vào sổ cấp GCN: CS 00235 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cấp ngày 22/02/2017 cho ông Nguyễn Thành Tú và bà Huỳnh Thu Nhiên đứng tên;

- Mảnh đo đạc chỉnh lý thửa đất ngày 13/11/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Cà Mau;

- Chứng thư thẩm định giá số 361/2024/460 ngày 18/12/2024 của Công ty CP thẩm định giá Trị Việt;

- Quyết định số 35/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 03 năm 2025 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau v/v giảm giá tài sản lần 02.

- Thông báo số 283/TB-CCTHADS ngày 26 tháng 03 năm 2025 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau.

Điều 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

a) Thời gian (trong giờ hành chính): *03 ngày làm việc, liên tục từ ngày 14/4/2025 đến 17h00, ngày 16/4/2025.*

b) Người tham gia đấu giá đăng ký xem tài sản đấu giá hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau – Số 207, Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau. Công ty sẽ phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự để tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong giờ hành chính.

Điều 4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): *bắt đầu từ 7h30 ngày 27/3/2025 đến 17h00 ngày 21/4/2025 hết hạn.*

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau. Địa chỉ: 207 Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau.

Điều 5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: *bắt đầu từ 7h30 ngày 27/3/2025 đến 17h00 ngày 21/4/2025 hết hạn.*

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau. Địa chỉ: 207 Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau.

Điều 6. Giá khởi điểm: 551.256.192 đồng (Năm trăm năm mươi một triệu, hai trăm năm mươi sáu nghìn, một trăm chín mươi hai đồng),

Ghi chú: Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.

Điều 7. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; thời gian nộp tiền đặt trước:

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: **200.000 đồng/hồ sơ**;
2. Tiền đặt trước: **110.251.000 đồng** (Một trăm mười triệu, hai trăm năm mươi một nghìn đồng).
3. Thời gian nộp tiền đặt trước: **Bắt đầu từ 7h30 ngày 27/3/2025 đến 17h00 ngày 21/4/2025 hết hạn.**

4. Phương thức nộp tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp chuyển khoản vào tài khoản Công ty TNHH Đấu giá hợp danh Cà Mau, Số tài khoản: 116002980811 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

- Nội dung: **Tên khách hàng** + nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Thành Tú, bà Huỳnh Thu tại ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau

***Ghi chú:** Người đăng ký tham gia đấu giá chịu tiền phí chuyển khoản tiền đặt trước. Tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Công ty TNHH Đấu giá hợp danh Cà Mau hạn cuối đến 17h00 ngày 21/4/2025. Trường hợp người tham gia đấu giá nộp không đúng số tài khoản, không đúng số tiền đặt trước hoặc quá thời hạn quy định thì không đủ điều kiện tham gia đấu giá.*

Điều 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: bắt đầu từ 7h30 ngày 27/3/2025 đến 17h00 ngày 21/4/2025 hết hạn.

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau. Địa chỉ: số 207 Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau.

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người được đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức không bị pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan cấm và đủ điều kiện để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trong trường hợp tài sản đấu giá phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó;

+ Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá;

+ Người đăng ký tham gia đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp không đáp ứng điều kiện về đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá.

- Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá, gồm:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;



+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản này.

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau. Địa chỉ: Số 207 Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo Mẫu, do Công ty phát hành, ghi đầy đủ thông tin, ký, ghi họ, tên)(bản chính);

+ Đối với cá nhân: Căn cước công dân hoặc Căn cước (Photô chứng thực 02 bản);

+ Đối với tổ chức: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập còn hiệu lực)(hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu); Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;

+ Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá;

+ Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp đăng ký thay;

* Lưu ý: Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, khi đăng ký đấu giá phải xuất trình Căn cước công dân (bản chính) để kiểm tra. Trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Điều 9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: **Lúc 9h00, ngày 24/4/2025.**

2. Địa điểm: tại Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau. Địa chỉ: Số 207, Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau

Điều 10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá;

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

a) Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

b) Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

c) Tại phiên đấu giá thực hiện theo phương thức đặt giá xuống, người chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá đã giảm mà rút lại giá đã chấp nhận trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người xin rút đó.

d) Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản, như: Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá; Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đùn đẩy, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; De dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản; Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản như: Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản như: Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản như: Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành

Điều 12. Xử lý tiền đặt trước

1. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 11 quy chế này.

3. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản

đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 13. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá.

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

8. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 14. Bước giá, việc áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá trong trường hợp cuộc đấu giá có bước giá và các vòng đấu giá; giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá

1. Bước giá, việc áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá trong trường hợp cuộc đấu giá có bước giá và các vòng đấu giá

Cuộc đấu giá có áp dụng bước giá.

- Bước giá: **10.000.000 đồng** (Mười triệu đồng).

- Bước giá được xác định: là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

2. Giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ

a) Giá trả hợp lệ: là Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất 01 bước giá;

b) Giá trả không hợp lệ: là Giá trả thấp hơn giá khởi điểm, người tham gia trả giá không tuân thủ theo bước giá quy định (trả giá thấp hơn bước giá). Người trả giá sau không trả giá cao hơn ít nhất 01 bước giá mà người trả giá trước liền kề đã trả thì người đó không được tham gia đấu giá tiếp.

Điều 15. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền sau khi đấu giá thành

1. Thời hạn thanh toán mua tài sản: Người mua được tài sản đấu giá thanh toán tiền mua tài sản cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau theo thời hạn sau:

- Lần 1: Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Sau khi trúng đấu

giá tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng giá được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Lần 2: Người trúng đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm. Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Toà án hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

2. Phương thức thanh toán: người mua được tài sản đấu giá chuyển tiền vào khoản, cụ thể:

- Tên tài khoản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau

- Số tài khoản: 3949.0.9045851.00000

- Tại Phòng giao dịch số 10 – Kho bạc Nhà nước Khu vực XX.

Điều 16. Thời hạn, địa điểm giao tài sản đấu giá cho người mua

1. Thời hạn: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản đấu giá thành mà gây thiệt hại cho Người trúng giá thì phải bồi thường.

2. Địa điểm: Tại ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau.

Điều 17. Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan

1. Thuế giá trị gia tăng: Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

2. Lệ phí trước bạ và các lệ phí khác (nếu có): Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp. Thuế suất, mức phí, mức lệ phí theo quy định của pháp luật.

3. Thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản đấu giá: Người có nghĩa vụ nộp là chủ cũ của tài sản (người phải thi hành án). Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau có trách nhiệm trích, thanh toán cho người mua được tài sản đã nộp thay khoản thuế mà người phải thi hành án phải nộp từ đăng ký, chuyển nhượng tài sản bán đấu giá mà pháp luật có quy định (nếu có).

4. Lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá nộp.

5. Trường hợp tài sản có công trình xây dựng trên đất, diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng (cơ quan thi hành án dân sự kê biên, định giá và đưa ra đấu giá): Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng bao gồm tiền sử dụng đất và các chi phí liên quan (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá nộp.

6. Các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán như: tiền thuế đất hàng năm, tiền điện, tiền nước,do người phải thi hành án sử dụng (nếu có) phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá sẽ được trừ vào tiền đấu giá tài sản.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này được áp dụng đối với tài sản đấu giá nêu trên, được ban hành trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản. Quy chế này được niêm yết và thông báo công khai tại:

- Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau - Số 207, Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau;

- Trụ sở của người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau - Số 03 Huyện Trần Công Chứa, phường 5, TP Cà Mau.
- Nơi tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau - Số 207, Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau;
- Công Đấu giá tài sản quốc gia;
- Ủy ban nhân dân xã Lý Văn Lâm.

2. Công ty, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau, Đấu giá viên, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá và cá nhân, tổ chức khác có liên quan căn cứ Quy chế này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công Đấu giá tài sản quốc gia;
- Chi cục THIADS TP Cà Mau (miêm yết).
- Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau (miêm yết).
- UBND xã Lý Văn Lâm (miêm yết)
- Khách hàng (biết);
- Lưu HSDG.

